



RESOLUCIÓN RECTORAL **4 3 6 6 2**

**2 8 DIC 2017**

Por la cual se declara un incumplimiento del compromiso de culminación de estudios de posgrado

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de las facultades otorgadas por el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, y

CONSIDERANDO QUE:

#### **A. Antecedentes**

1. Mediante comunicación C-10401102-7399 del 8 de abril de 2016, la Coordinadora del Área de Cartera requirió al señor FRANK CAMILO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, para que indicara las razones de *"fuerza mayor o caso fortuito"*, a que hace referencia el artículo 3 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, que impidieron la terminación exitosa de sus estudios de Maestría en Ciencias Químicas; o, igualmente, todas aquellas otras razones que, en ejercicio del derecho de contradicción, considerara pertinentes para la garantía de sus derechos, en atención a que se encontraba incurso en la causal de incumplimiento que dicho artículo contemplaba.

Esta solicitud se fundamentó en los siguientes hechos:

En primer lugar, el señor FRANK CAMILO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, en su calidad de estudiante instructor, recibió el estímulo previsto en el artículo 2 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, en el semestre 2011-1, consiste en la exención del 100% del pago de los derechos de matrícula en el programa de Maestría en Ciencias Químicas de la Universidad de Antioquia.

En segundo lugar, el señor FRANK CAMILO RAMÍREZ RODRÍGUEZ no acreditó la obligación de culminar los estudios de posgrado ni de obtener el título respectivo, al culminar el tiempo de duración del programa, incluidas sus prórrogas, conforme a lo dispuesto por el artículo 3 del acuerdo superior precitado, reglamentado por el artículo 5 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007. En efecto, luego de vencida la duración del programa iniciado en el semestre 2011-1<sup>1</sup> (al finalizar el semestre 2012-2),

---

<sup>1</sup> El programa de Maestría en Ciencias Químicas, creado mediante el Acuerdo Superior 286 del 21 de febrero de 1994, se encuentra registrado en el Sistema Nacional de Información de la



transcurrieron los periodos en los que pudo haber hecho uso de posibles prórrogas (una prórroga hasta por dos periodos académicos y la posibilidad de una prórroga adicional, la cual no superará el periodo académico y será por una sola vez, ante el Comité de Asuntos Estudiantiles de Posgrado del Consejo Académico), las cuales vencieron en el semestre 2014-1, sin que hubiese cumplido sus obligaciones.

2. Pese a que el requerimiento fue enviado por medio electrónico, el señor FRANK CAMILO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, no se manifestó sobre los hechos que lo fundamentan ni desvirtuó las razones que lo hacen acreedor de restituir el 80% del valor otorgado como exención, en el programa de Maestría en Ciencias Químicas.

## **B. Consideraciones**

1. El señor FRANK CAMILO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, identificado con la cédula 71.242.408, fue admitido para la Maestría en Ciencias Químicas, en el semestre 2011-1.

2. Fue seleccionado como estudiante instructor del programa de Maestría en Ciencias Químicas de la Universidad de Antioquia en el semestre 2011-1, siendo el único periodo académico en el que recibió la exención.

3. Los artículos 2 y 3 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 (Por el cual se definen las exenciones para el pago de los derechos de matrícula en los programas de posgrado) establecen que:

***“Artículo 2.** Estarán exentos del pago de derechos de matrícula: [...] b. El Estudiante Instructor. La exención se aplicará durante el tiempo de duración del programa [...] **Parágrafo 1.** Para todos los efectos, entiéndase por duración del programa la establecida por la norma universitaria que crea tal programa [...]*

***Artículo 3.** Los estudiantes beneficiarios de la exención, con excepción del mejor graduado de cada programa de pregrado, adquieren el compromiso de culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo. En el evento de incumplimiento de esta obligación, salvo en el caso de fuerza mayor o caso fortuito, el estudiante tendrá que hacer la devolución de un ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula [...]*

---

Educación Superior (SNIES) con el código 9302 y tiene una duración de cuatro (4) semestres académicos.



4. Para acceder a la exención del 100% de los derechos de matrícula en el programa de Maestría en Ciencias Químicas, en cumplimiento de lo establecido en el literal D del artículo 4 del Acuerdo Superior 339 del 26 de junio de 2007 (Por el cual se regula la figura de Estudiante Instructor) y en el artículo 4 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007 (*"Por la cual se reglamenta el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006"*), el señor FRANK CAMILO RAMÍREZ RODRÍGUEZ suscribió un pagaré, como garantía de cumplimiento de las obligaciones adquiridas.

5. La Vicerrectoría de Docencia, en comunicación VD.PA.El.20101601-0230 del 17 de febrero de 2016, indicó que el señor FRANK CAMILO RAMÍREZ RODRÍGUEZ fue beneficiario del estímulo académico de estudiante instructor en el programa de Maestría en Ciencias Químicas, en el semestre 2011-1 y, dado que se superó el tiempo estipulado en el artículo 5 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007 para cumplir con la obligación de culminar los estudios de posgrado y de obtener el título respectivo, solicita declarar el incumplimiento por parte del señor FRANK CAMILO RAMÍREZ RODRÍGUEZ.

6. De acuerdo con la comunicación del 27 de marzo de 2017 del Departamento de Admisiones y Registro, en el caso del señor FRANK CAMILO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, luego de transcurrido el tiempo de duración del programa (al finalizar el semestre 2012-2), se vencieron en el semestre 2014-1, los periodos en los que pudo haber hecho uso de posibles prórrogas.

7. El señor FRANK CAMILO RAMÍREZ RODRÍGUEZ recibió como exención de derechos de matrícula durante en el semestre cursado de la Maestría en Ciencias Químicas (2011-1) la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$2.680.000).

8. El señor FRANK CAMILO RAMÍREZ RODRÍGUEZ no dio respuesta al requerimiento realizado por parte del Área de Cartera; tampoco desvirtuó la situación de incumplimiento en la que se encuentra inmerso, debido a que no acreditó ninguna razón de fuerza mayor o caso fortuito que le hubiese impedido cumplir con el compromiso asumido como beneficiario de la exención de matrícula en el tiempo establecido.

Por tanto, es obligado concluir que el señor FRANK CAMILO RAMÍREZ RODRÍGUEZ no culminó sus estudios de Maestría en Ciencias Químicas razón por la que no obtuvo el título respectivo.

9. Así las cosas, es procedente declarar el incumplimiento, por parte del señor FRANK CAMILO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, del compromiso adquirido como beneficiario de la exención de los derechos de matrícula en la Maestría en Ciencias Químicas de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios ni haber obtenido el título respectivo en el tiempo establecido.



10. En todo caso, el señor FRANK CAMILO RAMÍREZ RODRÍGUEZ podrá proponer un plan de pagos ante el Comité Financiero de la Vicerrectoría Administrativa de la Institución, por la suma indicada en la parte resolutive, que se ajuste a su capacidad de generación de ingresos y a la política en la materia así definida por la Universidad. Igualmente, en caso de que durante el cumplimiento del eventual acuerdo de pago que se suscriba, varíen los fundamentos de hecho o de derecho que sirven como causa de la presente resolución, así deberá darlo a conocer la Universidad, para darle el efecto jurídico que amerite.

En consecuencia,

## RESUELVE

**ARTÍCULO 1º** Declarar el incumplimiento por parte del señor FRANK CAMILO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, identificado con la cédula 71.242.408, del compromiso adquirido como beneficiario de la exención de derechos de matrícula en la Maestría en Ciencias Químicas de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo en el tiempo establecido, de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos Superiores 339 del 26 de junio de 2007, 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007.

**ARTÍCULO 2º** De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, se ordena al señor FRANK CAMILO RAMÍREZ RODRÍGUEZ efectuar la devolución a favor de la Universidad de Antioquia, del ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula del semestre cursado en el periodo 2011-1, en la Maestría en Ciencias Químicas, el cual asciende a DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$2.144.000).

**ARTÍCULO 3º** Una vez en firme la presente decisión, se deberá generar por parte del Área de Cartera de la Universidad de Antioquia, una cuenta de cobro a nombre del señor FRANK CAMILO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, por el valor de DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$2.144.000), y de no obtenerse el pago de la misma, se procederá a diligenciar el pagaré 154, de acuerdo con la carta de instrucciones anexos a los mismos, e iniciar las acciones de cobro pertinentes en contra del señor FRANK CAMILO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, identificado con la cédula 71.242.408.

**ARTÍCULO 4º** Notificar personalmente la presente resolución al señor FRANK CAMILO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 71.242.408. Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para surtir la diligencia de notificación, se le enviará citación dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición de esta Resolución. Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá acompañado de copia



íntegra del acto administrativo, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.

PARAGRAFO. Se dispone que se entregue copia íntegra, auténtica y gratuita del presente acto administrativo al notificado.

ARTÍCULO 5º Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario que lo expide, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

ARTÍCULO 6º Integrar y darles valor probatorio, como piezas del expediente administrativo, a los siguientes documentos: a) Oficio del Departamento de Admisiones y Registro del 27 de marzo de 2017 M; b) oficio de la Coordinadora de Cartera C-10401102-7399 del 8 de abril de 2016; c) oficio de Vicerrectoría de Docencia VD.PA.El.20101601-0230 del 17 de febrero de 2016.

*Jony m.v.*  
*Mauricio Alviar*  
MAURICIO ALVIAR RAMÍREZ  
Rector

28 DIC 2017

*David Hernández*  
DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA  
Secretario General



## NOTIFICACIÓN

Medellín, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017, presente el señor FRANK CAMILO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 71.242.408, hago personal notificación de la Resolución Rectoral proferida el \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

Contra ésta procede el recurso de reposición, que deberá ser interpuesto dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación.

Se hace entrega de copia íntegra, auténtica y gratuita de la Resolución notificada.

FRANK CAMILO RAMÍREZ RODRÍGUEZ

El Notificado

Carrera 49 A # 95-59

Medellín - Antioquia

Teléfono: 3893328-3013770027

Correo: fcamilor@gmail.com

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

El Notificador

Calle 67 N° 53-108

Teléfono 219 82 76



**UNIVERSIDAD  
DE ANTIOQUIA**

**Secretaría General**

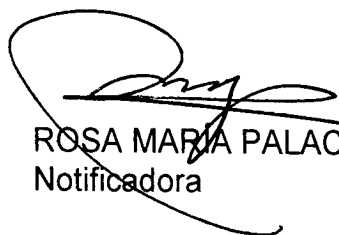
Resolución Rectoral 43662

**NOTIFICACIÓN**

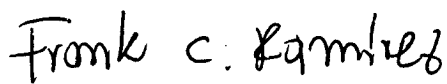
En la fecha **17 ENE. 2018** , siendo las **15:34** horas, se notifica personalmente el señor **FRANK CAMILO RAMÍREZ RODRÍGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía 71.242.408, la Resolución Rectoral 43662 de 28 de diciembre de 2017, por la cual se declara un incumplimiento del compromiso de culminación de estudios de posgrado.

Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario que lo expide, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Se entrega al Notificado copia autentica de la citada Resolución.



ROSA MARIA PALACIO H.  
Notificadora

  
FRANK CAMILO RAMÍREZ RODRÍGUEZ  
Cédula de ciudadanía 71.242.408  
El Notificado

**Ciudad Universitaria:** Calle 67 N.º 53-108

**Recepción de correspondencia:** Calle 70 N.º 52-21 • **Teléfono:** 219 50 20 • **Fax:** 219 50 38 • **Apartado:** 1226  
secretariogeneral@udea.edu.co • <http://www.udea.edu.co> • Medellín, Colombia



# UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Secretaría General

10210001- 0551

Medellín, 8 de febrero de 2018

Señores  
SECCIÓN CARTERA  
Vicerrectoría Administrativa  
Universidad de Antioquia

Cordial saludo

Para los trámites pertinentes les remito copia de la Resolución Rectoral 43662 de 28 de diciembre de 2017, mediante la cual se declara un incumplimiento de compromiso de culminación de estudios de posgrado.

El acto administrativo fue notificado personalmente el 17 de enero de 2018 al señor FRANK CAMILO RAMÍREZ RODRÍGUEZ.

Atentamente,

DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA  
Secretario General

Elaboró: Rosa María Palacio H.

09 FEB. 2018  
Adriana S

**Ciudad Universitaria:** Calle 67 N.º 53-108

**Recepción de correspondencia:** Calle 70 N.º 52-21 • **Teléfono:** 219 50 20 • **Fax:** 219 50 38 • **Apartado:** 1226  
secretariogeneral@udea.edu.co • <http://www.udea.edu.co> • Medellín, Colombia